

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 하자담보 업무 이행 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△는 2023. 6. 17.부터 감사일 현재(2026. 4. 24.)까지 △△△△ 청소년수련시설 증축공사, △△△△△ 탐방로 및 둘레길 정비공사 등 총 47건의 공사 계약 사항들에 대해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「공사업무집행규칙」에 따라 하자담보책임기간 산정, 하자점검자 임명, 하자발생 여부 점검 등 하자담보 업무를 이행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제2항에 따라 건설공사에 관한 도급계약의 당사자는 계약을 체결할 때 도급금액, 공사기간, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 계약서에 분명하게 적어야 하고 서명 또는 기명 날인한 계약서를 서로 주고받아 보관하여야 하며, 같은 법 시행령 제25조(공사도

급계약의 내용) 제1항 제16호에 따라 하자담보책임기간을 계약서 상에 명시해야 한다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(공사계약의 담보 책임)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 그 담보책임의 존속기간을 정하여야 하며, 이 경우 그 담보책임의 존속기간은 「민법」 제671조에서 규정한 기간을 초과할 수 없다.

같은 법 시행규칙 제72조(하자보수보증금률)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약을 체결할 때에 영 제62조제1항 본문의 규정에 의하여 다음 각호의 공종(각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 말한다)구분에 의하여 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 정하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제70조(하자담보책임 기간)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해야 한다.

1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다): 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간

* [별표 4] 건설공사의 종류별 하자담보책임기간

공 사 별	세 부 공 종 별	책임기간
15. 전문공사	①실내건축	1년
	②토 공	2년
	③미장·타일	1년
	④방 수	3년
	⑤도 장	1년
	⑥석공사·조적	2년
	⑦창호설치	1년
	⑧지 붕	3년
	⑨판 금	1년
	⑩철물(제1호 내지 제14호에 해당하는 철골을 제외한다)	2년
	⑪철근콘크리트(제1호부터 제14호까지의 규정에 해당하는 철근콘크리트는 제외한다) 및 콘크리트 포장	3년
	⑫급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비	2년
	⑬승강기 및 인양기기 설비	3년
	⑭보일러 설치	1년

△△△△△△ 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상 (하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다.

또한, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제33조(하자보수)제4항에 따르면 계약 상대방은 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약 시 하자보증 검토 소홀

△△△△△△△△△△△△는 계약을 체결하며 「건설산업기본법」 제22조(건설 공사에 관한 도급계약의 원칙)제2항 및 같은 법 시행령 제25조(공사도급 계약의 내용)제1항 제16호에 따라 하자보증 사항을 계약서 상에 명시하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제72조(하자보수보증금률)에 따라 하자보수보증금률을 명시하여야 함에도,

2023. 6. 17.부터 감사일 현재(2026. 4. 24.)까지 체결한 공사계약 중 [표 1]과 같이 총 4건에서 계약서상 하자보증 사항(담보책임기간 및 보증금율)을 기입하지 않는 등 계약 업무 추진을 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표 1] 계약 시 하자보증 사항 미기입 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약업체	계약 시 하자보증 사항 기입 여부
2025년 △△△△△ 탐방로 및 둘레길 정비공사	1,261,564	2025. 10. 30. ~ 2026. 1. 21.	△△△주식회사	X
2025년 △△계곡 재해위험지구 정비공사	19,940	2025. 6. 4. ~ 2025. 6. 23.	주식회사 △△조경	X
2025년 △△△△△ 문화유산지구(석굴암) 정비공사	26,500	2025. 3. 26. ~ 2025. 4. 22.	주식회사 △△△△△	X
△△△△△ 무장애탐방로 정비공사	48,318,000	2025. 6. 23. ~ 2025. 7. 27.	유한회사 △△	X

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

나. 하자담보책임기간 산정 소홀

△△△△△△△△△△△△는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 따라 공사계약을 체결할 때에 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4] 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다.

이에 따라 ‘△△△△ 청소년수련시설 증축동 옥상 방수공사’의 경우 전문공사 중 방수공사에 해당되는 사업으로 하자담보책임기간을 3년으로 산정하여야

함에도, [표 2]와 같이 기간을 1년으로 잘못 산정한 사실이 있다.

[표 2] 하자담보책임기간 산정 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	하자담보책임기간 산정	
			사무소(당초)	건설산업기본법(변경)
△△△△ 청소년수련시설 증축동 옥상 방수공사	49,115	2025. 10. 30. ~ 2026. 1. 21.	1년	3년

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

다. 하자점검 업무 소홀

△△△△△△△△△△△△는 준공 완료된 공사에 대하여 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따라 준공 후 하자담보책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도,

‘△△△△ 청소년수련시설 기존시설 정비공사’ 등 5건의 공사에서 [표 3]과 같이 하자담보책임기간 내에서 연 2회 및 만료되기 전 별도 1회의 하자점검을 누락한 사실이 있다.

[표 3] 하자점검 이행 소홀 현황

계약명	하자담보책임기간		담당자	미입력 세부현황
	최초일자	종료일자		
△△△△ 청소년수련시설 기존시설 정비공사	2024. 5. 8.	2027. 5. 7.	○○직 ○급 ○○○	2회 누락(2024년 2회)
△△△△△△ 재해위험지구 안전시설 정비공사	2023. 11. 30.	2025. 11. 29.	○○직 ○급 ○○○	3회 누락(2025년 2회, 만료 전 1회)
2023년 △△△△△△ 재난취약지구 안전강화 공사	2023. 9. 24.	2025. 10. 23.	○○직 ○급 ○○○	3회 누락(2023년 1회, 2025년 2회)
2022년 △△△△△△ △△계곡 호안정비공사	2022. 12. 1.	2024. 11. 30.	○○직 ○급 ○○○	1회 누락(만료 전 1회)
2022년 △△△△△△ 재난취약지구 정비공사	2022. 9. 22.	2024. 9. 21.	○○직 ○급 ○○○	1회 누락(만료 전 1회)

※ 자료: 사무소 제공 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 ‘△△△△ 청소년수련시설 증축동옥상 방수공사’ 건의 하자담보책임기간을 1년에서 3년으로 변경하시기 바랍니다.

(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 계약 체결 시 하자보증사항(담보 책임기간 및 보증금율)을 누락하지 않고, 하자담보책임기간은 사업 성격에 맞게 적정하게 산정하며, 하자담보책임기간 내 하자점점을 누락하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)